

~~PUBLIKASI~~

Kreuzbergkaserne

Turenne Kaserne

Zweibrücken

Rheinland-Pfalz

Republik Federal Jerman

Kontrak Urkunde Nr. 1400/98 dari 06.10.1998 dalam teks asli:

**KONTRAK
PEMBELIAN**

Diperundingkan di Saarlouis pada 06 Oktober 1998. Di depan Notaris yang menandatangani;

Manfred Mohr

dengan kantor di Saarlouis, muncul:

1. sebagai Penjual:

Tuan Siegfried Hiller, lahir pada 19.06.1951, pegawai
pemerintah - diidentifikasi melalui kartu identitas -,

bertindak untuk Republik Federal Jerman (Administrasi Keuangan Federal),
diwakili oleh Kantor Aset Federal Landau, Gabelsberger Straße 1, 76829 L
andau, berdasarkan surat kuasa asli yang ada sejak 05.10.1998, yang
dikeluarkan oleh wakil kepala Kantor Aset Federal Landau.

1. sebagai Penjual:

Republik Federal Jerman (
Administrasi Keuangan
Federal) diwakili oleh:

Kantor Aset Federal
Landau Gabelsberger Str.
1, 76829 Landau / di Pfalz

- selanjutnya disebut **Bund** -

2. Sebagai Pembeli

Pembeli 2 a)

a) Perusahaan Tasc- Bau Perdagangan dan Kontraktor Umum untuk Bangunan
Perumahan dan Industri AG, dengan kantor pusat di Spickendorf terdaftar di daftar
perdagangan Pengadilan Halle- Saalkreis di bawah HRB 9896, diwakili oleh direktur yang
memiliki hak perwakilan tunggal Bapak Josef Tabellion, pedagang, lahir pada 18 Juni 1950,
berkantor di 66787 Wadgassen, Provinzialstrasse 168, dikenal oleh orang lain.

- selanjutnya disebut **Pembeli 2 a** -

Pembeli 2 b),

Tuan Rick Göritz, lahir pada 21 Maret 1976, tinggal di 66482 Zweibrücken,
Hofenfelsstrasse. 222, teridentifikasi melalui KTP

- selanjutnya disebut **Pembeli 2 b** -

- selanjutnya disebut "Pembeli" -.

Surat Kuasa:

Notaris yang menjabat dengan ini membenarkan berdasarkan penglihatannya hari ini pada daftar perdagangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Halle – Saalkreis – HR B 9896 -, bahwa

a) perusahaan TASC – BAU Perdagangan dan Kontraktor Umum untuk Bangunan Perumahan dan Industri AG terdaftar di sana dan b) yang terhormat, Bapak Josef Tabellion, yang disebutkan sebelumnya, adalah direktur yang berhak bertindak sendiri dan dibebaskan dari batasan § 181 BGB.

Para yang hadir, bertindak seperti yang disebutkan, menyatakan:

Kami menandatangani

kontrak
pembelian:

Kaufgegenstand / Kepemilikan § 1:

§1 Kepemilikan

I. Republik Federal Jerman (Administrasi Keuangan Federal) adalah pemilik dari properti yang terdaftar di Buku Tanah Pengadilan Negeri Zweibrücken, lembar 5958, di wilayah Zweibrücken.

Lfd. Nr. 120 Flurstück Nr. 2885/16 Bangunan dan area terbuka,
Delawarestraße Landstuhler Straße 97, 107 Louisianastraße 1, 3, 5,
7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

Pennsylvaniastraße 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31,

Texasstraße

Virginiastraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

- seluas 103 699 qm. -

II. Properti ini terdaftar di Bagian II Buku Tanah dengan beban hak layanan pribadi terbatas (hak pipa gas); diserahkan untuk Saar Ferngas AG Saarbrücken sesuai dengan izin tanggal 05.04.1963. Beban ini akan ditanggung oleh para pembeli untuk

dikuasai dengan toleransi lebih lanjut. Properti tersebut dalam Bagian III Buku Tanah bebas dari beban. Beban dan pembatasan lain yang tidak terdaftar dalam Buku Tanah, seperti batasan hukum yang lama, tidak diketahui, sejauh tidak diungkapkan secara terpisah dalam urkunde ini. Bund tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Jika beban tersebut tetap ada, maka akan ditanggung oleh para pembeli.

III. Properti tersebut dibangun dengan 26 bangunan tempat tinggal dengan total 337 unit hunian serta sebuah pembangkit pemanas.

§2 Kontrak

I. Bagian properti yang ditandai dengan warna merah dalam lampiran dengan bangunan yang berdiri n

Louisianastraße 5/7, 9/11, 13/15, 17, 19/21,
23, 25, Pennsylvaniastraße 8, 11-/13, 15, 17,

Dengan total 71 unit perumahan, Angkatan Bersenjata Belanda telah diserahkan secara hukum internasional dengan imbalan oleh Republik Federal Jerman.

II. Hubungan penyerahan hukum internasional antara Republik Federal Jerman dan Kerajaan Belanda terkait dengan bagian properti yang diserahkan, tetap tidak terpengaruh oleh kontrak ini.

III. Para pihak dalam kontrak berasumsi bahwa Angkatan Bersenjata Belanda diperkirakan akan meninggalkan perumahan dan bagian properti yang diserahkan akan dikembalikan kepada Bund. Waktu pengembalian yang tepat tidak diketahui oleh Bund maupun para pembeli.

Hubungan penyerahan hukum internasional masih diproses oleh Bund.

Jika Angkatan Bersenjata Belanda tidak mengembalikan perumahan kepada Bund dalam waktu dua tahun ke depan, maka akan merujuk pada ketentuan dalam § 5 Abs. III.

IV. Properti yang menjadi dasar kontrak juga mencakup sebuah pembangkit pemanas di gedung No. 4233, di mana dua pekerja dari Bund dipekerjakan sebagai pemanas.

Bund telah mengingatkan para pembeli tentang ketentuan hukum dari § 613 a BGB.

V. Selanjutnya, terdapat hubungan kontrak sebagai berikut:

1. Kontrak izin untuk pengoperasian sistem kabel broadband dengan TKS Telepost Kabel- Service Kaiserslautern GmbH dari 22.02.1995/ 28.03.1995.

Pembeli pada 2b) menggantikan Bund dalam kontrak yang sudah diketahuinya ini.

2. Kontrak untuk Pengiriman Batubara dengan perusahaan Rheinbraun Handel Süd GmbH. Pembeli pada 2b) menggantikan Bund dalam kontrak yang diketahui olehnya ini.

3. Perjanjian untuk Penggunaan Bersama Jalan dan Saluran dengan Studentenwerk Kaiserslautern dari kontrak pembelian dengan Bund tanggal 15.08.1996.

Para pembeli menggantikan posisi Bund dalam kewajiban hukum terhadap Studentenwerk.

§3 Objek Pembelian.

I. Bund menjual kepada para pembeli sesuai dengan 2a) dan 2b) dalam proporsi yang ditentukan dalam § 4 Abs. I, **properti yang disebutkan sebelumnya beserta semua hak dan kewajiban serta komponen-komponennya** kecuali untuk 20-KV Ringleitung yang ditandai dengan warna merah dalam peta lokasi (Lampiran 2) yang terdapat dalam objek pembelian.

II. Dikecualikan dari ini juga adalah area sebagian seluas sekitar 30 m², yang ditandai dengan warna hijau dalam peta lokasi (Lampiran 3), yang akan dialihkan kepada tetangga tanah dalam rangka prosedur penetapan batas.

§ 4 Pembagian Objek Pembelian/ Pengukuran

Para pembeli memperoleh sebagai berikut:

I. Dalam hubungan internal antara para pembeli, pembagian berikut dari objek yang dibeli direncanakan:

a) pembeli pada 2a) memperoleh area yang ditandai dengan warna biru dalam peta lokasi (Lampiran 3) serta semua fasilitas pengembangan kecuali pipa pemanas,

b) pembeli pada 2b) memperoleh area yang ditandai dengan warna merah dalam peta lokasi (Lampiran 3) serta pipa pemanas, namun tanpa fasilitas pengembangan lainnya.

II. Pembeli pada 2a) akan mengajukan permohonan pengukuran area sebagian dalam koordinasi dengan pembeli pada 2b) dalam waktu empat minggu setelah akta kontrak ini. Selanjutnya, pembeli pada 2a) akan mengatur pemecahan dari area sebagian yang diperoleh oleh pembeli 2b), seperti yang ditunjukkan dalam peta lokasi yang terlampir (Lampiran 4), dalam waktu empat minggu setelah akta kontrak ini. Semua biaya pengukuran akan ditanggung oleh pembeli pada 2a). Sejauh kepemilikan belum dialihkan kepada para pembeli, Bund memberikan hak akses yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kepada pembeli pada 2a).

§ 5 Pelaksanaan Kontrak

I. Mengingat hubungan penyerahan hukum internasional yang masih ada dengan Angkatan Bersenjata Belanda, kontrak pembelian ini mengenai area yang ditandai dengan warna merah dalam Peta Lokasi (Lampiran 1) hanya akan dilaksanakan setelah Angkatan Bersenjata Belanda mengembalikan area tersebut kepada Bund.

Ini terutama berkaitan dengan pengalihan kepemilikan, penggunaan, dan beban, jatuh tempo harga pembelian yang berlaku untuk area ini, serta pengalihan untuk area ini.

II. Para pihak dalam kontrak berasumsi bahwa Angkatan Bersenjata Belanda akan mengembalikan properti yang telah diserahkan kepada mereka kepada Bund dalam waktu dua tahun ke depan.

III. Jika Angkatan Bersenjata Belanda tidak mengembalikan perumahan atau sebagian darinya dalam waktu dua tahun ke depan, Bund akan berusaha mendapatkan persetujuan Angkatan Bersenjata Belanda untuk pengalihan kepemilikan terkait bagian yang belum dikembalikan kepada pembeli sesuai dengan 2b).

§ 6 Harga Pembelian

I. Harga pembelian untuk objek kontrak yang disebutkan dalam § 3 Abs. I adalah DM 5.182.560,--, (dalam kata-kata: Mark Jerman Lima Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh).

II. Dari jumlah ini, sebesar DM 3.262.560,-- dialokasikan untuk bagian properti yang ditandai dengan warna biru dalam Peta Lokasi (Lampiran 5). Jumlah ini, yang dalam hubungan internal pembeli bertanggung jawab sesuai 2a), jatuh tempo sebagai berikut:

a) Uang muka sebesar 1/3 dari jumlah DM 3.252.560,-- sebesar DM 1.087.520,--, jatuh tempo pada hari ini saat akta dibuat. Bagian dari Harga Pembelian ini telah dibayarkan, yang dengan ini dikonfirmasi oleh Bund.

b) Pembayaran sebagian sebesar DM 2.175.040,-- dalam lima angsuran masing-masing DM 435.008,--, ditambah bunga 2% di atas suku bunga diskonto tahunan yang berlaku dari Bank Sentral Jerman untuk sisa jumlah yang berlaku mulai saat akta dibuat hari ini, dengan suku bunga diskonto yang berlaku pada tanggal pertama setiap bulan menjadi acuan untuk suku bunga bulan tersebut.

Untuk pembayaran angsuran berlaku rencana jatuh tempo dan pembayaran berikut, pembayaran sebelumnya diperbolehkan.

- Angsuran pertama DM 435.008,--, jatuh tempo pada akhir 12 bulan setelah penandatanganan kontrak pembelian, yaitu pada 06.10.1999, ditambah 2 % bunga di atas suku bunga diskonto masing-masing dari Bank Sentral Jerman dari jumlah DM 2.175.040,--,

- Angsuran kedua DM 435.008,--, jatuh tempo pada akhir 24 bulan setelah penandatanganan kontrak pembelian, yaitu pada 06.10.2000, ditambah 2 % bunga di atas suku bunga diskonto masing-masing dari Bank Sentral Jerman dari jumlah DM 1.740.032,--,

- Angsuran ketiga DM 435.008,--, jatuh tempo pada akhir 36 bulan setelah penandatanganan kontrak pembelian, yaitu pada 06.10.2001, ditambah 2 % bunga di atas suku bunga diskonto masing-masing dari Bank Sentral Jerman dari jumlah DM 1.305.024,--,

- 4. Angsuran DM 435.008,--, jatuh tempo pada akhir 48 bulan setelah penandatanganan kontrak pembelian, yaitu pada 06.10.2002, ditambah 2 % bunga di atas suku bunga diskonto yang berlaku dari Bank Sentral Jerman atas jumlah DM 870.016,--,

- 5. Angsuran DM 435.008,--, jatuh tempo setelah 60 bulan sejak penandatanganan kontrak pembelian, yaitu pada 06.10.2003, ditambah 2 % bunga di atas suku bunga diskonto yang berlaku dari Bank Sentral Jerman atas jumlah DM 435.008,--.

Bunga akan dihitung oleh Bund berdasarkan tanggal jatuh tempo masing-masing angsuran, diminta secara terpisah dari para pembeli dan harus dibayarkan dalam waktu empat minggu setelah permintaan ke rekening Bundeskasse Düsseldorf, Landeszentralbank Düsseldorf, BLZ 300 000 00, No. Rekening 30 001 040, dengan menyebutkan tujuan pembayaran "Pembayaran Bunga Kreuzberg-Perumahan, Zweibrücken, Kapitel 0807, Titel 13101".

III. Sebuah jumlah sebesar DM 1.920.000,-- dialokasikan untuk bagian properti yang ditandai dengan warna merah pada peta lokasi (Lampiran 5).

Jumlah yang menjadi tanggung jawab pembeli dalam hubungan internal sesuai dengan 2b) jatuh tempo pembayaran dalam waktu tiga minggu setelah permintaan tertulis dari Bund.

Permintaan dari Bund dilakukan segera setelah pengembalian bagian-bagian properti oleh Angkatan Bersenjata Belanda atau setelah persetujuan Angkatan Bersenjata Belanda untuk transfer kepemilikan bagian-bagian properti yang telah diserahkan kepada Anda.

Dalam hal pengembalian bangunan tunggal atau bagian-bagian properti, jumlah sebagian yang sesuai dari DM 1.920.000,-- jatuh tempo pembayaran dalam waktu tiga minggu setelah permintaan tertulis dari Bund. Besaran jumlah sebagian ini ditentukan berdasarkan perbandingan luas bangunan yang termasuk dalam pengembalian sebagian dengan total luas bangunan yang ditandai merah pada peta lokasi (Lampiran 1).

IV. Jumlah sebagian sesuai dengan paragraf II.a) harus dibayarkan sekaligus kepada Bundeskasse Koblenz, Landeszentralbank Koblenz, BLZ 570 000 00, Konto Nr. 570 010 01 dengan menyebutkan tujuan penggunaan "Pembayaran Harga Pembelian Kreuzberg-Wohnsiedlung, Zweibrücken, Kapitel 0807 Titel 131 01."

Jumlah pembayaran sesuai dengan paragraf II.b) dan paragraf III harus dibayarkan ke Bundeskasse Düsseldorf, Landeszentralbank Düsseldorf, BLZ 300 000 00, Konto Nr. 30 001 040, dengan menyebutkan tujuan penggunaan "Pembayaran angsuran Kreuzberg-Wohnsiedlung, Zweibrücken, Kapitel 0807 Titel 131 01."

V. Untuk ketepatan waktu pembayaran, yang diperhitungkan bukanlah tanggal pengiriman, melainkan tanggal pencatatan pada rekening Bundeskassen yang disebutkan di atas. Dalam hal keterlambatan pembayaran, bunga keterlambatan sebesar 3% di atas suku bunga diskonto yang berlaku dari Bank Sentral Jerman harus dibayarkan, dengan yang berlaku pada hari Pertama bulan

Diskontsatz yang berlaku untuk setiap hari bunga bulan ini adalah yang menentukan. Selain itu, pembeli dalam hal keterlambatan harus mengganti kepada Bund semua kerugian keterlambatan lainnya yang dapat dibuktikan dan biaya penagihan. Kerugian keterlambatan lainnya yang dapat dibuktikan termasuk terutama selisih antara suku bunga yang disebutkan di atas dan suku bunga yang lebih tinggi untuk pinjaman dari Bund untuk menutupi pengeluarannya.

Para pembeli menyerahkan diri terkait kewajiban pembayaran yang diambil dalam akta ini kepada kreditor untuk eksekusi paksa segera dari akta ini terhadap seluruh harta mereka.

Kepada pihak yang berhak, salinan akta ini yang dapat dieksekusi harus diberikan kapan saja, tanpa bukti fakta yang menjadi syarat jatuh tempo tuntutan.

Notaris telah mengingatkan tentang § 454 BGB. Ketentuan ini diubah, sehingga hak penarikan hukum tetap ada untuk penjual.

§ 7 Hutang Dasar yang Dijamin / Jaminan Bank

I. Untuk menjamin semua klaim pembayaran yang belum terpenuhi yang timbul dari kontrak ini - juga yang bersyarat - pemerintah mengatur kepada seluruh Properti yang tercantum di paragraf I. sebuah hutang dasar sebesar DM 10.000.000,-- (dalam kata-kata Mark Jerman sepuluh juta) yang mulai hari ini dikenakan bunga tahunan sebesar 18% (delapan belas persen). Pemerintah menyetujui dengan persetujuan pembeli untuk pendaftaran hutang dasar tersebut yang dibebankan pada Properti yang disebutkan dalam § 1 paragraf I. dan untuk kepentingan Republik Federal Jerman (Administrasi Keuangan Federal), diwakili oleh Kantor Aset Federal Landau - selanjutnya disebut "Kreditor"-.

Die Hutang Dasar ist wie folgt einzutragen:

I. Hutang Dasar adalah dikenakan bunga sebesar 18 persen per tahun mulai hari ini. Bunga harus dibayarkan pada hari pertama tahun kalender berikutnya.

2. Hutang Dasar jatuh tempo.

Berkaitan dengan jumlah hutang dasar beserta bunga, Bund tunduk pada eksekusi paksa segera terhadap properti yang dibebani dengan cara bahwa eksekusi paksa dari akta ini diperbolehkan terhadap pemilik tanah yang bersangkutan. Bund menyetujui dan mengajukan **tidak dapat dicabut** pendaftaran klausul penyerahan ini dalam Buku Tanah.

Semua biaya yang timbul dari pengaturan hutang dasar ditanggung oleh pembeli pada 2a).

Bund bermaksud, setelah adanya bukti perubahan dari kantor catatan tanah mengenai area yang ditandai dengan warna biru dalam peta lokasi (Lampiran 3) yang akan diukur, untuk menghapus hutang dasar pada area sebagian yang tersisa dari parsell No. 2885/16 dan membiarkan hutang dasar ini hanya berlaku pada area yang ditandai dengan warna biru dalam peta lokasi (Lampiran 3).

Hutang Dasar akan diambil alih oleh Pembeli untuk 2a) sebagai tanggung jawab yang bersifat nyata.

Bund akan mengalihkan Hutang Dasar kepada Bank Jerman yang menjamin kewajiban pembayaran Pembeli sesuai dengan permintaan Pembeli 2a) setelah semua jaminan yang dijelaskan di bawah dalam paragraf II sepenuhnya tersedia.

II. Pembeli pada 2a) berkewajiban kepada Bund yang menerima ini, dalam waktu empat belas hari setelah menerima bukti perubahan dari kantor catatan tanah terkait dengan area yang ditandai dengan warna biru pada Peta Lokasi (Lampiran 3) untuk menyerahkan kepada Bund sebagai jaminan sisa Harga Pembelian sebesar DM 4.095.040,-- serta untuk menjamin kewajiban pembayaran tambahan bersyarat sesuai dengan § 11 Abs. III Kontrak ini sebesar DM 5.817.440,-- masing-masing jaminan Bank yang bersifat mandatori dari bank komersial terkemuka Jerman.

a) Jaminan Bank sebesar DM 2.175.040,-- ditambah bunga yang terutang sesuai dengan § 6 Ayat II.b) dan Ayat V., serta biaya sesuai dengan § 767 Ayat 2 BGB untuk menjamin kewajiban pembayaran sesuai dengan § 6 Ayat.

II.b). Jaminan Bank sebesar DM 1.920.000,-- ditambah bunga dan biaya sesuai dengan § 767 HGB untuk kewajiban pembayaran sesuai dengan § 6 ayat III.,

c) Jaminan Bank sebesar DM 5.817.440,-- ditambah bunga dan biaya sesuai dengan § 767 BGB untuk menjamin kewajiban pembayaran tambahan yang bersyarat sesuai dengan § 11 ayat III. Jaminan Bank ini juga dapat digunakan untuk klaim yang timbul dari pelanggaran kontrak lainnya oleh Bund.

Bund sudah setuju untuk mengurangi jaminan sesuai dengan bagian yang masih terbuka dari tuntutan yang dijamin. Jaminan yang disebutkan di atas pada huruf b) dan c) boleh bersifat sementara; namun, jaminan tersebut harus berlaku setidaknya selama lima tahun sejak tanggal akta kontrak pembelian ini.

§ 8 Serah Terima Kepemilikan

I. Kepemilikan atas area yang ditandai dengan warna biru dalam peta lokasi (Lampiran) serta atas semua fasilitas pengembangan utama yang telah dijual dari objek pembelian keseluruhan (jalan termasuk penerangan jalan dengan jaringan pipa, penampung hujan beserta saluran air limbah, pipa pemanas, saluran air, dan saluran tegangan rendah - masing-masing hingga sambungan rumah) beralih kepada pembeli pada hari ini, tanggal akta kontrak ini.

II. Kepemilikan atas area yang ditandai dengan warna merah dalam peta lokasi (Lampiran 5) baru akan beralih kepada pembeli setelah pengembalian area tersebut oleh Angkatan Bersenjata Belanda kepada Bund atau setelah persetujuan Angkatan Bersenjata Belanda untuk pengalihan kepemilikan dan setelah pembayaran bagian harga pembelian yang sesuai dengan area tersebut. Apabila Angkatan Bersenjata Belanda melakukan pengembalian sebagian, kepemilikan atas area sebagian baru akan beralih setelah pembayaran bagian harga pembelian yang sesuai dengan area sebagian tersebut. Penyerahan akan didokumentasikan dalam bentuk tertulis.

III. Sejak saat penyerahan, semua manfaat serta beban pribadi dan publik beralih kepada pembeli. Mulai saat itu, pembeli bertanggung jawab atas kewajiban publik lainnya, biaya dan pajak, risiko kehilangan atau kerusakan barang yang dibeli, kewajiban untuk menjaga keamanan lalu lintas, serta kewajiban untuk membersihkan jalan dan menaburkan garam.

Kepada pembeli diketahui bahwa Bund sebagai penjamin mandiri tidak memiliki asuransi untuk objek pembelian yang disebutkan dalam § 3.

§ 9 Pembayaran Tambahan karena Kemungkinan Penggunaan yang Lebih Baik Berdasarkan Perencanaan

I. Objek pembelian saat ini masih ditetapkan sebagai daerah khusus dan tidak termasuk dalam perencanaan pembangunan.

II. Penentuan harga pembelian didasarkan pada penggunaan sebagai daerah hunian umum sesuai dengan § 4 BauNVO dengan angka luas tanah 0,4 dan angka luas bangunan 1,2 sesuai dengan § 17 BauNVO.

III. Para pembeli berkomitmen untuk melakukan pembayaran tambahan terhadap Harga Pembelian yang disepakati dalam kontrak pembelian ini, jika pemerintah daerah dalam kapasitasnya sebagai pengelola perencanaan membuka peluang penggunaan yang lebih bernilai dalam jenis dan ukuran yang ditentukan dalam Pasal II dalam waktu sepuluh tahun setelah penandatanganan kontrak, dan para pembeli merealisasikan penggunaan yang lebih bernilai ini sebelum berakhirnya periode sepuluh tahun, berbeda dari penggunaan yang mendasari dalam Pasal II, misalnya melalui pemanfaatan bangunan yang meningkatkan nilai (pengembangan yang padat) atau melalui penjualan.

Yang harus dibayar kembali adalah selisih antara Harga Pembelian sesuai dengan § 6 kontrak ini dan nilai tanah pada saat permintaan jumlah pembayaran oleh Bund. Selisih nilai akan ditentukan secara bersama oleh Gutachterausschuss independen untuk nilai tanah di wilayah Stadt Zweibrücken dan penilai di Oberfinanzdirektion Koblenz, dan ditetapkan oleh Bund.

Jumlah pembayaran jatuh tempo empat minggu setelah permintaan pembayaran oleh Bund.

Dalam hal keterlambatan pembayaran, ketentuan dalam § 6 Abs. V kontrak ini berlaku.

§ 10 Jaminan, Tanggung Jawab

I. Objek pembelian yang disebutkan dalam § 3 ayat I dijual dalam keadaan saat ini. Keadaan ini diketahui oleh para pembeli. Segala jaminan untuk cacat fisik dan hukum yang terlihat maupun tidak terlihat, atau cacat tersembunyi serta penerapan §§ 459 ff. BGB dikecualikan sehubungan dengan objek pembelian.

II. Bund tidak bertanggung jawab atas ukuran tertentu, garis batas, kualitas, kesesuaian, dan karakteristik objek pembelian serta kelayakannya untuk tujuan para pembeli atau penerus hak mereka.

III. Kantor teknik ASAL, Kaiserslautern, telah memeriksa objek pembelian atas permintaan Kementerian Lingkungan Hidup negara Rheinland-Pfalz untuk kemungkinan adanya area kontaminasi. Dalam hal ini, telah ditentukan bahwa tidak ada bahaya yang terdeteksi dan pemeriksaan lebih lanjut tidak diperlukan.

Protokol yang sesuai dari Kelompok Kerja Tanah Tercemar Konversi (KoAG) telah diketahui oleh para pembeli.

IV. Bund tidak bertanggung jawab atas sifat tertentu dari properti, kelayakan penggunaan yang diinginkan oleh pembeli, kemungkinan penggunaan dan pembangunan, serta kondisi tanah bangunan. Izin yang diperlukan harus diperoleh oleh pembeli secara langsung dengan biaya mereka sendiri.

V. Bund menjamin bahwa properti di Bagian II dan III dari Buku Tanah bebas dari beban dan pembatasan yang tidak diambil alih serta dari kewajiban dan pajak publik yang tertunggak, kecuali ditentukan lain dalam akta ini.

VI. Bund menyatakan bahwa ia tidak telah menetapkan beban bangunan dan tidak mengetahui adanya beban semacam itu.

§ 11 Perbaikan parket

I. Para pembeli mengetahui bahwa lantai parket di apartemen terkontaminasi dengan hidrokarbon aromatik polisiklik (PAK).

Bund telah melakukan pemeriksaan terhadap apartemen secara titik-titik melalui Labor Lingkungan ARGUK, Oberursel. Hasil pemeriksaan tanggal 21.04.1998 telah disampaikan kepada para pembeli. Para pembeli juga mengetahui bahwa sebagian dari lemari built-in yang ada di dalam apartemen mungkin juga terkontaminasi.

II. Bagian biaya dari Bund untuk perbaikan parket adalah DM 5.817.440,-- dan telah sepenuhnya diperhitungkan dalam penentuan harga pembelian sebesar DM 5.182.560,--.

Partisipasi biaya dari Bund didasarkan pada rencana para pembeli untuk mengganti semua lantai parket di semua apartemen yang dijual.

Partisipasi biaya lebih lanjut untuk perbaikan parket serta tanggung jawab Bund terhadap kemungkinan adanya zat berbahaya lainnya dan partisipasi biaya Bund untuk perbaikan yang mungkin diperlukan secara tegas dikecualikan.

Pembeli berkomitmen kepada Bund untuk merenovasi lantai parket di apartemen yang

a) terletak di dalam area yang ditandai dengan warna biru pada Peta Lokasi (Lampiran 5), dalam jangka waktu 2 tahun setelah tanggal akta saat ini, b) terletak di dalam area yang ditandai dengan warna merah pada Peta Lokasi (Lampiran 5), dalam jangka waktu 2 tahun setelah Serah Terima Kepemilikan sesuai dengan § 8 Abs. II, dengan melakukan penggantian penuh lantai parket. Dalam hubungan internal pembeli, pembeli bertanggung jawab atas kewajiban yang disebutkan pada 2a).

III. Renovasi harus dibuktikan kepada Bund. Bukti dilakukan melalui konfirmasi tertulis dari perusahaan ahli yang ditugaskan untuk melaksanakan tindakan renovasi. Bund berhak untuk memeriksa pelaksanaan tindakan renovasi melalui pemeriksaan langsung.

Jika bukti tidak dapat disediakan untuk keseluruhan properti atau bagiannya, maka jumlah sebesar DM 242,--/m² area parket yang belum direnovasi harus dibayarkan kepada Bund.

Untuk yang ditandai dengan merah dalam Peta Lokasi (Lampiran 5)

Kewajiban untuk membayar kembali juga berlaku jika dan sejauh mana Bund atau Angkatan Bersenjata Belanda telah melakukan perbaikan parket sebelum pengalihan kepemilikan.

Die Pembayaran harus dilakukan dalam waktu enam minggu setelah permintaan dari Bund. n.
Na

Dalam hal keterlambatan pembayaran, ketentuan dalam § 6 Ayat V kontrak ini berlaku.

§ 12 Pengembangan eksternal

I. PENGELOLAAN AIR KOTOR/PENGELOLAAN AIR PERMUKAAN

A) Properti ini terhubung dengan sistem air kotor publik dan pengelolaan air permukaan publik. Air kotor dialirkan melalui pipa pengumpul yang ditandai dengan warna merah pada peta lokasi (Anlage 6) dari perumahan ke pipa pengumpul air campuran yang ditandai dengan warna biru di barak dan selanjutnya ke pengumpul utama publik.

Air permukaan pertama-tama dikumpulkan di penampung hujan yang ditandai dengan warna kuning pada peta lokasi (Anlage 6) dan kemudian juga dialirkan melalui pipa pengumpul yang ditandai dengan warna merah, seperti air kotor.

Penampung hujan memiliki kapasitas penampungan yang terbatas. Pada saat hujan deras, air permukaan yang tidak dapat dikumpulkan di penampung hujan akan dialirkan melalui saluran limpaan ke pipa pengumpul yang ditandai dengan warna hijau untuk air permukaan dan langsung disalurkan ke Bautzenbach.

Pipa pengumpul mengalir melalui properti pihak ketiga berikut dan dijamin sebagian - seperti berikut - melalui kontrak izin serta hak-hak pribadi terbatas untuk kepentingan Bund:

- Buku Tanah Zweibrücken Halaman 7002, No. urut 207,
No. bidang 3135/1, Pemilik: Stadt Zweibrücken,
Lokasi/Jenis usaha: Area lalu lintas

Jenis jaminan: tidak ada jaminan nyata, tidak ada kontrak izin,

- Buku Tanah Zweibrücken Halaman 7005, No. urut 142 dan 197, No. bidang
2852/16 dan 3134/4, Pemilik: Stadt Zweibrücken,

Lokasi/Jenis usaha: Area hutan, lalu lintas, dan pertanian,

adalah jaminan: Hak untuk mengoperasikan sistem saluran pembuangan; Pelaksanaan dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Kontrak izin dari 29.11.1963 dan 4.5.1985,

- Buku Tanah Zweibrücken Blatt 6780, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/15, Pemilik:
Eheleute Dr. Heidi Lambert-Lang dan Dietrich Lang; Zweibrücken,

Lokasi/Jenis Ekonomi: Lahan Hijau,

Jenis Jaminan: tidak ada jaminan hak, tidak ada kontrak izin,

- Buku Tanah Zweibrücken Blatt 4291, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/10, Pemilik: Tuan Dietrich
Lang, Zweibrücken, Lokasi/Jenis Ekonomi: Tanah Bangunan dan Lahan Hijau,

Jenis jaminan: tidak ada jaminan hak, tidak ada kontrak izin.

Kontrak izin yang ada diketahui oleh para pembeli.

B.) Bund mengalihkan pipa pengumpul yang ditandai merah dan hijau dalam Anlage 6 serta penampung hujan yang ditandai kuning kepada para pembeli dalam Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Ia menyerahkan semua hak yang dimilikinya dari kontrak izin yang disebutkan di atas kepada para pembeli dalam hubungan kepemilikan yang ditentukan. Bund tidak bertanggung jawab atas keberadaan hak-hak ini.

Para pembeli berupaya untuk mengalihkan pipa pengumpul dan penampung hujan kepada Stadt Zweibrücken (Entsorgungsbetriebe) dalam kerangka kontrak pengembangan.

Untuk jalur pipa di properti Fl.Nrn. 2652/10 dan 2652/15 tidak ada kontrak izin dengan pemilik dan juga tidak ada hak pipa yang terjamin secara hukum. Ini akan segera ditetapkan kembali oleh Bund untuk kepentingan Stadt Zweibrücken.

Semua biaya lainnya yang terkait dengan penyediaan akses eksternal dari sisi saluran air limbah, terutama biaya terkait dengan pengalihan saluran pengumpul kepada Stadt Zweibrücken, serta pengamanan hak atas saluran ini terkait dengan properti lainnya, ditanggung oleh pembeli, dalam hubungan internal mereka dengan pembeli pada 2a).

C.) Para pembeli memberikan hak penggunaan bersama tanpa biaya kepada Bund, selama Angkatan Bersenjata Belanda masih mendiami perumahan tersebut, atas saluran air limbah yang ditandai dengan warna merah dan hijau dalam peta lokasi (Anlage 6), serta penampung hujan yang ditandai dengan warna kuning. Mereka berkomitmen untuk menjaga saluran dan penampung hujan dalam kondisi berfungsi, sehingga pengaliran air limbah dapat dilakukan dengan baik.

D.) Terdapat kontrak izin untuk penggunaan bersama saluran pengumpul, yang meninggalkan perumahan di batas properti barat daya, untuk kepentingan pemilik Fl.Nr. 2651, Bapak Dr. Josef Ries, Dr. Albert Becker-Straße 14, 66482 Zweibrücken, dari tanggal 16.12.1974 dengan kontrak tambahan pada 28.09.1981, 1.10.1981, serta 16.8.1985/, 19.8.1985 dan 9.2.1996/ 13.2.1996.

Para pembeli memasuki hubungan kontrak yang mereka ketahui sebagai pengganti Bund.

II. PASOKAN AIR BERSIH

Perumahan ini terhubung dengan pasokan air bersih publik. Titik penyerahan dari saluran utama publik berada di stasiun pompa air di gedung No. 4241. Pipa air bersih yang memasok perumahan ini melewati properti tetangga dari Studentenwerk Kaiserslautern.

Mengenai penggunaan bersama bagian saluran ini oleh para pembeli, merujuk pada § 13 ayat VIII. kontrak ini.

III. PENYEDIAAN LISTRIK

Seluruh Kreuzbergareal membentuk satu kesatuan dan dihubungkan melalui 20-KV-Ringleitung serta Trafostationen No. 4210 dan 4238. Trafostationen telah dijual oleh Bund kepada Stadt Zweibrücken.

Sebuah transfer 20-KV Ringleitung kepada Stadt Zweibrücken serta pengamanan hak atas kabel ini demi kepentingan Stadt Zweibrücken sedang diupayakan.

Dengan latar belakang ini, 20-KV-Ringleitung tidak dijual. Para pembeli berkewajiban untuk berpartisipasi dalam transfer 20-KV-Ringleitung kepada Stadt Zweibrücken dalam 'skala yang diperlukan'. Secara khusus, mereka berkewajiban untuk mengamankan jalur kabel tersebut atas permintaan Bund dengan cara yang wajar dan biasa demi kepentingan Stadt Zweibrücken (Stadtwerke).

Hingga pengamanan hak selesai, para pembeli memberikan hak akses yang diperlukan kepada Bund dan Stadt Zweibrücken (Stadtwerke) untuk operasi dan pemeliharaan Trafostationen dan 20-KV-Ringleitung.

Selanjutnya, para pembeli berkomitmen untuk melengkapi bangunan di dalam perumahan, sesuai dengan koordinasi dengan Stadtwerke Zweibrücken, dengan perangkat pengukur dalam jumlah yang diperlukan.

§ 13 Pengembangan Internal

I. Para pembeli mengetahui bahwa seluruh perumahan saat ini dikembangkan secara privat. Ini berarti bahwa saluran pembuangan, saluran air bersih, dan saluran tegangan rendah, serta fasilitas untuk penyediaan pemanas dan air panas dan jalan termasuk penerangan jalan adalah milik Bund dan tidak bersifat publik. Para pembeli telah menerima rencana mengenai jalur saluran. Bund tidak bertanggung jawab atas kesesuaian rencana dengan jalur saluran yang sebenarnya.

II. Permukaan Jalan

Kondisi permukaan jalan, termasuk penerangan jalan, sudah diketahui oleh para pembeli. Studentenwerk Kaiserslautern telah diberikan izin oleh Bund untuk menggunakan jalan berikut sebagai akses menuju asrama mahasiswa:

- jalan Texas dari Amerikastraße hingga pertemuan dengan Virginiastraße,

- jalan Virginiastraße hingga batas selatan dari tanah yang dibeli. Para pembeli berkomitmen untuk mentolerir penggunaan bersama ini.

III. PENGELOLAAN AIR KOTOR

Berdasarkan hasil pemeriksaan kamera yang dilakukan pada tahun 1997, saluran air kotor di dalam properti berada dalam kondisi berfungsi. Kondisi ini diketahui oleh para pembeli.

Studentenwerk Kaiserslautern diizinkan oleh Bund hingga saat pemisahan dari saluran air kotor milik negara untuk menggunakan saluran air kotor, namun hanya dalam batasan bahwa aliran air limbah tersebut disetujui oleh otoritas pengawasan bangunan atau otoritas air yang berwenang.

Pembeli berkomitmen untuk mentolerir penggunaan bersama ini hingga pemisahan dilakukan atau saluran air limbah diserahkan kepada Entsorgungsbetriebe.

IV. Drainase Permukaan

Pembeli mengetahui bahwa sistem drainase permukaan tidak lagi memenuhi standar hukum air yang berlaku saat ini.

V. Pasokan Air Bersih

Pembeli mengetahui bahwa saluran air bersih yang memasok gedung-gedung tempat tinggal sebagian berada di area hijau, dalam kondisi buruk, dan perlu diperbarui.

VI. Penyediaan Listrik

Pembeli mengetahui bahwa saluran tegangan rendah yang menyuplai gedung perumahan sebagian berada di area hijau dan melintasi ruang bawah tanah beberapa gedung perumahan.

VII. Penyediaan Pemanas dan Air Panas

Penyediaan pemanas dan air panas untuk perumahan saat ini dijamin oleh pusat pemanas yang beroperasi dengan batubara di gedung No. 4233.

Pembeli mengetahui bahwa pusat pemanas tidak memenuhi nilai emisi TA Luft berdasarkan pengukuran perlindungan emisi terakhir dari TÜV Pfalz e.V. Khususnya, pembeli mengetahui tentang pemberitahuan terkait dari Kantor Pengawasan Perdagangan Neustadt a.d. Weinstraße tanggal 27.10.1997 – AZ 5/32, 2/97/244/Mg/Jg.

Pembeli berkomitmen untuk melanjutkan pengoperasian pembangkit pemanas, memenuhi ketentuan yang mereka ketahui dari pemberitahuan tanggal 27.10.97, dengan mengubahnya menjadi operasi gas/minyak dan memastikan pasokan yang tepat untuk apartemen yang diserahkan kepada Angkatan Bersenjata Belanda hingga pengembalian oleh Angkatan Bersenjata Belanda, dengan kondisi lokal yang wajar.

I Dalam hubungan internal, pembeli mengalihkan kewajiban ini kepada pembeli ke 2b).

Sebagai imbalannya, pembeli berkomitmen untuk 2a), untuk menjaga kelayakan ekonomi dari pembangkit pemanas di gedung No. 4233, memastikan pasokan pemanas untuk semua bangunan tempat tinggal yang dijual bersamaan melalui pembangkit pemanas (Ged. 4233) dan dalam hal penjualan kembali, meneruskan kewajiban ini untuk hanya membeli pemanas dari pembangkit pemanas (Ged. 4233) kepada pembeli serta mewajibkan penerus hukum selanjutnya dengan cara yang sesuai.

VIII. Di tanah tetangga Fl.Nr. 2885/12, bangunan dan area terbuka, Virginiestraße 14, 16 dan 18, telah ditetapkan untuk kepentingan Republik Federal Jerman (Administrasi Keuangan Federal) hak layanan pribadi terbatas untuk menjamin hak pipa (listrik, air, pemanas, penerangan jalan).

Bund akan meminta Studentenwerk -setelah permintaan dari pembeli- untuk melakukan pemesanan ulang hak-hak ini untuk kepentingan para pembeli.

Dia menyerahkan semua hak yang timbul dari kontrak pembelian dengan Studentenwerk kepada para pembeli. Ketentuan kontrak yang relevan sudah diketahui oleh para pembeli.

IX. kabel komunikasi

Para pembeli mengetahui bahwa di batas tanah sebelah barat, di belakang gedung tempat tinggal Virginiestraße 8-12, telah dipasang kabel komunikasi untuk memenuhi kebutuhan asrama mahasiswa.

Para pembeli mengizinkan keberadaan kabel komunikasi tersebut, yang jalurnya ditandai dengan warna merah pada peta lokasi (Lampiran 7).

§ 14 Kewajiban Pembeli

I. Pembeli wajib memastikan pengembangan yang tepat dari bagian properti yang diserahkan kepada Angkatan Bersenjata Belanda. Dalam hubungan internal antara para pembeli, pembeli di 2a) mengambil alih biaya yang terkait. Penjaminan ini dilakukan terutama melalui pengalihan Fasilitas Pengembangan, jalan, dan jaringan pipa utama kepada Stadt Zweibrücken dalam kerangka kontrak pengembangan. Dalam hal ini, para pembeli harus memastikan bahwa Angkatan Bersenjata Belanda diberikan tempat parkir yang cukup secara gratis setelah penetapan area jalan untuk lalu lintas umum.

II. Hingga penetapan publik area jalan, pembeli di 2a) memberikan hak penggunaan jalan kepada Bund serta Angkatan Bersenjata Belanda dan para pengunjunnya atas area jalan di dalam perumahan, dan menyediakan tempat parkir untuk Angkatan Bersenjata Belanda dalam jumlah yang sama secara gratis.

Pengamanan hak atas barang akan diabaikan.

Pembeli pada 2a) berkomitmen untuk mendesain area jalan di dalam bagian properti yang diserahkan kepada Angkatan Bersenjata Belanda agar menjadi lebih tenang.

III. Jika integrasi sistem pengembangan ke dalam jaringan publik tidak terwujud, para pembeli berkomitmen untuk memastikan penyediaan dan pembuangan yang tepat bagi Angkatan Bersenjata Belanda dan, jika diperlukan, khususnya untuk memasang saluran air bersih baru. Dalam hubungan internal para pembeli, pembeli pada 2a) akan menanggung biaya yang terkait dengan hal ini.

IV. Para pembeli berkomitmen untuk memberitahukan langkah-langkah konstruksi yang dapat mempengaruhi area yang diserahkan atau dapat mengganggu nilai hunian, serta jadwal terkait langkah-langkah konstruksi tersebut kepada Kantor Aset Federal Landau dan departemen properti Angkatan Bersenjata Belanda "DGW &T, Directie Duitsland, Kastanienweg 3, 27404 Zeven" dengan cukup waktu agar mereka dapat menanggapi langkah-langkah konstruksi tersebut dengan tepat.

V. Dalam hal penjualan kembali bagian tanah kepada pihak ketiga, pihak tersebut harus diikat dengan cara yang sama.

Para pembeli berkewajiban untuk mengatur jaminan hak atas fasilitas penyediaan dan pembuangan, jika diminta oleh Bund, untuk pengembangan yang tepat dari area yang diserahkan kepada Angkatan Bersenjata Belanda.

§ 15 Tanggung jawab bersama

Untuk semua kewajiban yang diambil dalam kontrak ini terhadap Bund, para pembeli bertanggung jawab secara bersama-sama sesuai dengan 2 a) dan 2 b).

§ 16 Pengalihan

Para pihak yang terlibat dalam kontrak sepakat bahwa pengalihan harus dinyatakan dalam dua atau lebih dokumen tambahan.

Die Auflassung mengenai area sebagian yang ditandai dengan warna biru dalam peta lokasi (Lampiran 5) hanya akan dijelaskan setelah pengukuran dilakukan dan perubahan disampaikan melalui penyampaian bukti perubahan, serta jaminan bank sesuai dengan § 7 Abs. II telah diserahkan kepada Bund. Die Auflassung mengenai area sebagian yang ditandai dengan warna merah dalam peta lokasi (Lampiran 5) hanya akan dijelaskan setelah pengukuran dilakukan, perubahan disampaikan melalui penyampaian bukti perubahan, Angkatan Bersenjata Belanda telah mengembalikan area yang akan diserahkan kepada Bund atau telah menyetujui pengalihan kepemilikan dan bagian harga pembelian yang terkait telah dibayar sesuai dengan 6 Absatz III.

§ 17 pemberitahuan pengalihan hak

Untuk menjamin hak atas pengalihan dan pemindahan kepemilikan, pendaftaran satu catatan pengalihan untuk kepentingan para pembeli pada 2a) dan 2b) untuk pendaftaran di buku tanah disetujui dan diajukan terhadap properti yang disebutkan dalam § I Abs. I.

Para pihak menyetujui dan mengajukan penghapusan catatan ini.

a) pada properti yang menjadi objek kontrak dengan pendaftaran perubahan kepemilikan, jika tidak ada pencatatan sementara yang dilakukan, kecuali jika pembeli telah menyetujui,

b) pada area sebagian yang tidak dijual sesuai dengan § 3 Abs. II dari properti yang disebutkan dalam § 1 dengan pelaksanaan bukti perubahan dalam buku tanah. Untuk membuktikan tanah mana yang tidak dijual, cukup dengan konfirmasi yang disertai segel notaris yang sedang menjabat.

§ 18 Pajak Bumi, biaya properti, kontribusi pengembangan, dan kontribusi pemilik jalan. e

Semua kontribusi pengembangan, kontribusi pemilik, dan kontribusi perbaikan yang diminta hingga hari akta di Bund sesuai dengan Buku Hukum Konstruksi, Undang-Undang Pungutan Komunal, serta Peraturan Daerah telah dibayar dan termasuk dalam harga pembelian.

Kontribusi yang diminta mulai dari hari akta menjadi beban pembeli tanpa memandang waktu pelaksanaannya dan alamat penerima.

§ 19 Pajak Pembelian Tanah

I. Biaya dan biaya yang terkait dengan kontrak pembelian ini dan pelaksanaannya di notaris, pengadilan, dan lembaga serta pajak pembelian tanah ditanggung oleh pembeli di 2a).

II. Biaya untuk persetujuan atau konfirmasi oleh salah satu pihak kontrak menjadi beban pihak tersebut. n.

§ 20 Kegiatan Pelaksanaan Notaris

I. Notaris ditugaskan untuk meminta dan menerima izin atau sertifikat negatif yang diperlukan untuk keefektifan kontrak atau pelaksanaannya. Izin ini harus berlaku untuk semua pihak dengan diterimanya oleh notaris yang menjabat atau penyimpan akta ini.

Notaris bertanggung jawab untuk segera memberitahukan para pihak.

II. Semua pencatatan dalam Buku Tanah hanya boleh dilakukan berdasarkan permohonan dari notaris yang menjabat. Notaris ini juga diberi kuasa, dengan pembebasan dari pembatasan § 181 BGB, untuk mengajukan permohonan secara terpisah dan terbatas untuk para pihak serta menarik kembali dengan cara yang sama dan melengkapi atau mengubah akta ini, jika hal tersebut diperlukan untuk mencapai pencatatan yang diinginkan dalam Buku Tanah dan tidak mempengaruhi komponen penting dari kontrak pembelian.

III. Para pihak kontrak melepaskan hak pengajuan mereka sendiri.

IV: Untuk penerimaan izin resmi dengan syarat dan ketentuan serta keputusan yang menolak izin resmi atau melaksanakan hak pre-emptive, Notaris tidak diberi kuasa. Keputusan ini harus disampaikan langsung kepada para pihak; salinan akan diminta kepada Notaris.

§ 21 Klausul Ketidakberlakuan

Jika suatu ketentuan dalam kontrak ini tidak berlaku atau menjadi tidak berlaku, ketentuan lain dalam kontrak ini tetap tidak terpengaruh.

Sebagai pengganti ketentuan yang tidak sah atau yang telah menjadi tidak sah, harus ada ketentuan yang sesuai dengan hukum yang ada atau, jika tidak ada ketentuan hukum yang diatur, suatu pengaturan yang sesuai dengan maksud kontrak ini.

§ 22 Kelengkapan Akta

Kesepakatan lebih lanjut tidak dibuat.

§ 23 Bentuk Tertulis

Kesepakatan yang dibuat setelahnya untuk kontrak ini memerlukan bentuk tertulis agar berlaku, kecuali jika ada kewajiban untuk mengesahkan.

§ 24 Penjelasan oleh Notaris

Para pihak telah diberitahu bahwa:

I. kontrak ini, sejauh undang-undang tentang lalu lintas properti atau Buku Hukum Konstruksi diterapkan, baru akan berlaku efektif setelah pemberian izin yang sesuai dan selanjutnya hanya dapat dipenuhi oleh Bund, jika izin yang mungkin diperlukan menurut Buku Hukum Konstruksi telah ada dan hak pre-emption yang sah tidak dilaksanakan;

II. semua pernyataan hukum yang harus menjadi syarat bagi penutupan dan keberlanjutan kontrak ini, harus diaktakan sesuai dengan § 313 HGB, jika tidak, kontrak ini menjadi batal;

III. kepemilikan baru akan beralih kepada pembeli hanya setelah pencatatan di Buku Tanah, dan untuk itu harus ada sertifikat ketidakberatan pajak serta izin atau sertifikat negatif dari pihak berwenang;

IV. Bund dan Pembeli sebagai debitur bersama untuk pajak yang berkaitan dengan properti dan pajak pembelian tanah serta biaya notaris dan biaya pengadilan bertanggung jawab, namun Bund hanya sejauh di mana ia tidak diberikan pembebasan biaya atau pengurangan berdasarkan hukum;

V. Notaris memang telah melihat Buku Tanah, tetapi tidak melihat peta properti dan daftar beban bangunan, dan penunjukan Buku Tanah tidak memberikan informasi tentang jenis penggunaan yang diizinkan.

VI. Notaris tidak mengambil alih konsultasi perpajakan dan ekonomi. .

§ 25 Lampiran

Sepanjang dalam dokumen ini merujuk pada lampiran, lampiran tersebut merupakan bagian dari kontrak ini.

§ 26 Pengadilan

Pengadilan untuk semua sengketa hukum yang timbul dari kontrak ini adalah Landau di Pfalz.

§ 27 Salinan

I. Dari kontrak ini diterima:

Bund 1 salinan dan 3 salinan yang disahkan, pembeli masing-masing 1 salinan dan salinan yang disahkan, kantor Buku Tanah Zweibrücken 1 salinan, kantor pajak Zweibrücken Grunderwerbsteuerstelle 2 salinan, dan Gutachterausschuss 1 salinan.

II. Pemberitahuan Buku Tanah akan diminta oleh Bund dalam tiga salinan, dan oleh para pembeli dalam satu salinan.

Akhirnya, yang hadir menjelaskan:

Pada pertanyaan terakhir dari Notaris yang sedang menjabat, semua pihak dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak ingin melakukan perubahan lebih lanjut pada teks kontrak di atas, yang telah dinegosiasikan secara rinci oleh para pihak dalam negosiasi awal yang panjang dan telah disetujui oleh penasihat hukum dan perpajakan mereka. Mereka malah menekankan untuk melakukan akta dalam bentuk yang disebutkan di atas.

- Salinan: kontrak pembelian Republik Federal Jerman dan Negara Rheinland-Pfalz (Studentenwerk Kaiserslautern) tanggal 15.08.1996.

§ 6 Saluran Penyediaan dan Pembuangan, Hak Penggunaan dan Pemakaian Ruang Jalan

I. Penyediaan pemanasan, air, dan listrik untuk seluruh perumahan Kreuzberg dilakukan melalui **jaringan pipa milik negara, yang membentuk satu kesatuan**. Selain itu, jalan-jalan di perumahan Kreuzberg termasuk penerangan jalan berada di bawah kepemilikan negara. (... .)

II. Di tanah yang disebutkan dalam § 2 Abs. I terdapat saluran penyediaan untuk air, listrik, pemanasan jarak jauh, dan penerangan jalan, yang masih diperlukan untuk menyuplai perumahan Kreuzberg milik negara. Selain itu, di tanah tersebut terdapat stasiun pompa air (4241), yang masih diperlukan untuk penyediaan perumahan Kreuzberg.

Jalur pipa serta lokasi stasiun pompa air ditunjukkan dalam rencana lokasi yang diambil sebagai Lampiran 2 a (Pipa air/-stasiun pompa), 2 b (Listrik), 2 c (Penerangan jalan), dan 2 d (Pemanasan jarak jauh) untuk akta ini, yang telah disajikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak untuk ditinjau dan disetujui oleh mereka, masing-masing ditandai dengan warna merah. Rencana lokasi adalah bagian dari kontrak ini. (... .)

VII. Pembeli berkomitmen untuk mengizinkan kelanjutan operasi fasilitas pemanasan jarak jauh milik negara yang berada di tanah yang dibeli, termasuk pipa air dan listrik, penerangan jalan, serta stasiun pompa air, selama itu diperlukan untuk penyediaan - termasuk untuk bangunan-bangunan tertentu - perumahan Kreuzberg.

Untuk menjamin hak izin ini, pembeli menetapkan hak guna pribadi terbatas untuk kepentingan Republik Federal Jerman (Administrasi Keuangan Federal) dengan isi sebagai berikut:

"Hak yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga untuk pengoperasian serta pemeliharaan dan pembaruan pipa air dan listrik bawah tanah (hak pipa), untuk pengoperasian lampu penerangan jalan, dan untuk pengoperasian pipa pemanas yang berada di bawah tanah serta yang melewati bangunan No. 4200 untuk kepentingan Republik Federal Jerman, dapat diakses oleh perwakilan pembeli setelah kesepakatan sebelumnya - kecuali dalam keadaan darurat - untuk memasuki properti dan melakukan semua tindakan yang diperlukan di atas properti untuk melaksanakan hak ini. Hak ini mencakup kewajiban pemilik properti yang dibebani untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu pelaksanaannya."

Bund mengajukan dan pembeli menyetujui pendaftaran hak layanan pribadi terbatas ini dalam Buku Tanah.

Pendaftaran hanya akan dilakukan setelah adanya bukti perubahan dan penamaan properti yang baru.

Pendaftaran hak dilakukan secara gratis.

VIII. Pembeli juga berkewajiban, atas permintaan Bund, untuk memperbaharui dan mengamankan hak yang disebutkan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal VII, tanpa biaya untuk pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bund.

Kontak Bundesarchiv Koblenz
(Hauptdienststelle) Potsdamer
Straße 1 56075 Koblenz

Departemen Ahli

Koblenz adalah lokasi Departemen Ahli B. Departemen ini bertanggung jawab atas arsip negara sipil pusat Republik Federal Jerman sejak 1949 serta zona pendudukan barat.